



功能注释:主干(逗号前)指出美国最高专利法庭“减少商业方法专利数量”的趋势;which 从句修饰 business-method patents, 补充指出商业方法专利自引入以来便争议不断。

· 语篇分析 ·

第二段表明当前态势变化:最高专利法庭准备从“Bilski 案”入手,以期控制商业方法专利的授予。

关键词:①scale back;②Bilski。

①句直述现状:最高专利法庭意欲缩减商业方法专利数量。Now 呼应上段 Over the past decade, 提示今昔变化, 预示文章主题。scale back 明确变化的内容:专利发放将收紧。句中 appear(似乎)体现“严谨”;结论未经证实;而绝对性副词 completely(ready to...) 即刻弱化这一“含糊性”;完全准备就绪;ready 具双关意义,一方面表明“准备完毕”,同时暗含“毫不犹豫想迅速行动”之意,深层表明专利法庭从思想上和行为上都严阵以待,暗示如火如荼的商业方法专利申请景象即将成为历史。which 定语从句补充背景,其中 ever since(自……后就一直)、first(最初)强调商业方法专利自问世以来就一直饱受争议、引发众怒,影射法庭为何要控制专利数量的同时,也为后文回顾此类专利最初引入时的情形埋好伏笔。

②句介绍最高专利法庭的具体做法:将以某特殊案件作为突破口。本句展开方式为:(状语)先虚化举措,说明其影响→(主干)再具化举措内容。使役动词 have(=make“使……处于某种状态”)引出专利法庭新举措产生的影响:在知识产权界引起巨大喧哗(象声词 abuzz“嗡嗡的”形象突显此举影响之大);conduct a broad review 说明举措波及的范围广、力度大,暗示反响强烈的主要原因;use a particular case 明确具体实现方式;选定某一案例作为突破口,由此设下悬念:到底会拿谁开刀?从另一层面解释了此举的热议原因。注:the U. S. Court of Appeals for the Federal Circuit 即为①句“最高专利法庭”;a move(指“一系列行动中的一步,常为计划的一部分”)指代句末“将借助一起特殊案例对商业方法专利开展大范围复审”这一预告,暗示“完整计划已出炉”,只待一步步执行;其中 particular 既表示“专指的(与泛指相对)”,还含有 greater than usual, special 之意,影射该案件异乎寻常,非同凡响。

③④句引用知识产权律师之言明确“某特殊案例”所指及其影响力。

③句引出 Bilski 案并对其评价:意义重大。known 表示此案知名度颇高;big deal 意指“极其重要或有影响力之事”,而非“大的商业交易”;very big 复现上句 particular,重申该案的非同一般。注1:句内“B, as A is known”意为“A作为B为人所熟知,A通常被称作B”。注2:“In re”意为“关于,案由”。它经常用于提及关注点为“某一产权或财产”而非“某一组敌对双方”的司法程序。如本文 Bilski 案的争论点在于“Bilski 提交的申请是否为可专利内容”,而非“Bilski 向某一敌对方提起诉讼”。

④句进而阐释该案的重大意义:或危及“商业方法专利”这一整类专利的命运。eliminate an entire class of patents 在 scale back on business-method patents 的基础上进一步折射专利法庭在遏制这类专利问题上的坚决态度;potential 虽含有“不确定性”,但仍肯定了 Bilski 案的影响力之大,与 entire 一起,暗示此案很可能会改变美国的法律实践。

【深层解读】一、本段以 Now 过渡至“如今情况”,但注意段中的两处“热议”分属过去和当前,发出动作的主体及内涵均有别:①句表明过去情况:此类专利出现之初就存争议(controversial),暗示相关部门从一开始就持放任态度,未加规范;②句表明当前情况:相关部门终于要出重拳加以整治,引发业界哗然(abuzz)。前者更多出自人们对专利问题的担忧,后者则源于利益攸关者对自身处境的考虑。

二、“时态”是抓住“新闻事件”类文章主线的重要线索。一般来说,“事件本身(叙)”通常采取一般过